

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 156/2532

นางสาวปิยะ พิมพ์เงิน กับพวก

โจทก์

นายสนั่น เลี้ยวพานิช

จำเลย

นายทวีศักดิ์ บุรณะภักดี ทนายโจทก์ที่ 1

ถึงที่ 6

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า

คำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหกเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยคดีโดยมิได้รับฟังจากพยานหลักฐานในถ้อยคำสำนวน เป็นการ
ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของ
โจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 60)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมด้วยดอกเบี้ย ฯลฯ
นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 56)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหกที่ว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคดีโดยอาศัยความเห็นซึ่งศาลชั้นต้นเชื่อว่าโจทก์ทั้งหกหลุดออกโดยสมัครใจ เป็นดุลพินิจในการตัดสินคดีซึ่งขัดต่อกฎหมายไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการรับฟังพยานข้อวินิจฉัยดังกล่าวมิได้เกิดจากการรับฟังพยานหลักฐานในสำนวนความ หากเกิดจากความคิดเห็นของศาลชั้นต้น และไม่ควรรับฟังนายกิตติปล้นธนดิลก พยานจำเลย ซึ่งพยานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่า ทั้งนายพิพัฒน์พงษ์เข็มพิลา พยานจำเลย ก็เป็นแต่พยานที่น่าสืบประกอบเอกสารจะฟังพยานปากนี้ในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับรองเอกสารไม่ได้นั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่จะเชื่อพยานหลักฐานของฝ่ายใดเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหกนั้น ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหกที่ว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคดีโดยอาศัยความเห็นซึ่งศาลชั้นต้นเชื่อว่าโจทก์ทั้งหกหลุดออกโดยสมัครใจ เป็นดุลพินิจในการตัดสินคดีซึ่งขัดต่อกฎหมายไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการรับฟังพยานข้อวินิจฉัยดังกล่าวมิได้เกิดจากการรับฟังพยานหลักฐานใน

สำนวนความ หากเกิดจากความคิดเห็นของศาลชั้นต้น และไม่ควรรับฟังนายกิติปิณฑนดิลก พยานจำเลย ซึ่งพยานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่า ทั้งนายพิพัฒน์พงษ์เข็มพิลา พยานจำเลย ก็เป็นแต่พยานที่น่าสืบประกอบเอกสารจะฟังพยานปากนี้ในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับรองเอกสารไม่ได้นั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่จะเชื่อพยานหลักฐานของฝ่ายใดเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหกนั้น ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ศิลปชัย มัทธูรศ-มานโซ เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ